

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת צביקה פוגל

פ/4386/25

הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ארגוני פשיעה, התשפ"ד-2024

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה להגן על הציבור מפני ביצוע עבירות פשע חמורות על ידי ארגון פשיעה או מי מטעמו, ושיש בהן כדי לסכן חיי אדם.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "ארגון פשיעה" – ארגון פשיעה כהגדרתו בחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003¹;
- "בית המשפט" – נשיא בית המשפט המחוזי המצוי במחוז שיפוט של מקום מגוריו של מי שמתבקש כנגדו צו הגבלה שיפוטי כאמור בסעיף 3 לחוק זה או סגנו;
- "גורם מוסמך" – המפקח הכללי של משטרת ישראל או קצין משטרת ישראל בדרגת ניצב, שהוסמך לכך על ידי המפקח הכללי של משטרת ישראל;
- "הערכת מסוכנות מודיעינית" – הערכת מסוכנות שנערכה על ידי משטרת ישראל, בהתבסס על חומר מודיעיני חסוי, ראיות גלויות וכל חומר אחר, בדבר ההערכה שאדם הוא פעיל בארגון פשיעה ורמת הסיכון הנשקפת מאותו אדם;
- "עבירת פשע חמורה" – עבירה שעונשה מעל 7 שנות מאסר.

¹ ס"ח התשס"ג, עמ' 502.

צו הגבלה שיפוטי 3. (א) בית המשפט רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, לבקשת גורם מוסמך, להטיל בצו מגבלות על אדם, אם שוכנע, לאחר שקיבל הערכת מסוכנות מודיעינית, כי צו כאמור הוא חיוני למניעת פגיעה חמורה בביטחון או ברכוש של אדם, ובלבד שלא ניתן להשיג את מטרת הצו בדרך שפגיעתה פחותה (להלן – צו הגבלה שיפוטי).

(ב) הורה בית המשפט על הטלת צו הגבלה שיפוטי, יקבע את המגבלות בו ואת התנאים להם כאמור בסעיף 4, בהתחשב ברמת הסיכון הנשקפת מאותו אדם; ואולם לא יורה בית המשפט על הטלת צו הגבלה שיפוטי אם נוכח לדעת כי ניתן להשיג את מטרת הצו באמצעות הדין הפלילי או באמצעות מגבלה אחרת שפגיעתה פחותה.

(ג) לא יטיל בית משפט צו הגבלה שיפוטי אלא לאחר שעניין בכל אלו:

(1) הערכת מסוכנות מודיעינית, הכוללת גם את תמצית העובדות והמידע שעליהם מבוססת הבקשה להטלת צו הגבלה שיפוטי;

(2) המלצה מנומקת בעניין התנאים המבוקשים במסגרת צו ההגבלה השיפוטי;

(3) פרטים אודות עברו הפלילי וצווים אחרים, אם הוצאו בעבר כנגד אותו אדם.

תנאי צו הגבלה 4. (א) הורה בית המשפט על הטלת צו הגבלה שיפוטי, רשאי להטיל על אדם שיפוטי אחת או יותר מהמגבלות המנויות להלן, כולן או מקצתן:

(1) מגבלה על הימצאות במקומות מסוימים או בסביבתם;

(2) מגבלה על הימצאות מחוץ למקום המגורים בשעות מסוימות;

(3) מגבלה על הימצאות בסביבת אדם או קבוצת אנשים בעלי מכנה משותף;

(4) איסור קיום כל קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר עם אדם או קבוצת אנשים;

- (5) חובת התייצבות בפני קצין משטרה על פי דרישתו;
- (6) מגבלה על נהיגה בכלי רכב או על נהיגה בכלי רכב בלא נוכחות אחר;
- (7) מגבלה על רכישה, החזקה או נשיאה של חפצים מסוימים, כמשמעותם בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969², בין במישרין ובין בעקיפין;
- (8) מגבלה על עבודה או עיסוק, בין בתמורה ובין בהתנדבות;
- (9) מגבלה לעניין שימוש בשירותי אינטרנט;
- (10) איסור יציאה מהארץ והפקדת דרכון בידי משטרת ישראל או גורם אחר שייקבע בצו;
- (11) חובת מגורים או הימצאות באזור, ביישוב או במקום בארץ שייקבע;
- (12) חובה לדווח מראש למשטרת ישראל על כוונה לצאת ממקום או להיכנס למקום מסוים.
- (ב) צו הגבלה שיפוטי לפי סעיף זה, יכול שיכיל גם דרישה לערובה או כל הוראה אחרת הדרושה לדעת בית המשפט לצורך הבטחת קיומו של הצו.
- (ג) לבקשה להוצאת צו הגבלה יצורפו המסמכים הבאים:
- (1) הערכת מסוכנות מודיעינית כמפורט בסעיף 3(ג)(1) וכלל החומרים עליהם היא מתבססת;
- (2) העתקים מצווי ההגבלה השיפוטיים שהוצאו בעבר באותו עניין;
- (3) פרוטוקולים של דיונים של בית המשפט בבקשות קודמות;
- (4) חומר חסוי, לעיון בית המשפט בלבד, לרבות החומר החסוי שהוגש בדיונים קודמים בבית המשפט.

² דמ"י התשכ"ט, עמ' 284.

סטייה מדיני ראיות 5. (א) בהליכים לפי חוק זה רשאי בית המשפט לסטות מדיני הראיות, אם שוכנע שהדבר יועיל לגילוי האמת ולעשיית משפט צדק.

(ב) מקום שבו החליט בית המשפט לסטות מדיני הראיות לפי סעיף קטן (א), יירשמו הטעמים להחלטה זו.

סדר דין 6. (א) בית המשפט רשאי לתת צו הגבלה שיפוטי במעמד צד אחד, אם הוא סבר כי יש בכך כדי למנוע פגיעה בשלומם ובטחונם של הציבור, כי הדבר הכרחי לשם מניעת סיכול הוצאת הצו, כי יש צורך מידי בהוצאת הצו או מטעמים מיוחדים אחרים שיירשמו.

(ב) ניתן צו במעמד צד אחד יתקיים הדיון בנוכחות הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו.

(ג) נקבע דיון כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של הצו, לבטלו או להכניס בו שינויים.

(ד) בדיון כאמור בסעיף קטן (ב), לא ימסור בית המשפט לאדם שנגדו הוצא צו ההגבלה השיפוטי את הערכת המסוכנות המודיעינית בעניינו, אם סבר כי מתקיימים הנימוקים המפורטים בסעיף קטן (א).

(ה) החליט בית המשפט שלא למסור העתק מהערכת כאמור בסעיף קטן (ד), יעביר לאדם שנגדו הוצא צו ההגבלה השיפוטי תמצית מן המידע האמור בה, ככל שניתן לעשות כן מבלי לפגוע בעניין מהעניינים המפורטים בסעיף קטן (א).

(ו) אין בהוראות לפי סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות שלא למסור ראיה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.³

(ז) בכל עניין של סדרי דין שאין עליו הוראה אחרת לפי חוק זה או בחיקוק אחר, ינהג בית המשפט, בדונו בבקשה בעניין צו, בדרך הנראית לו הטובה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

תקופת תוקף

7.

(א) תוקפו של צו הגבלה שיפוטי לפי חוק זה לא יעלה על שישה חודשים, למעט צו במגבלות לפי סעיפים 4(1), 4(2) או 4(8), אשר לא יעלה על ארבעה חודשים (בסעיף זה – התקופה המרבית).

(ב) הורה בית המשפט על הטלת צו הגבלה שיפוטי לתקופה קצרה מהתקופה המרבית, רשאי הוא, בתוך התקופה המרבית, להאריך את הצו מעת לעת, לתקופות נוספות שאינן עולות, במצטבר, על התקופה המרבית, אם סבר, לאחר שעיין במסמכים לפי סעיף 3(ג), כי יש בכך כדי להצדיק הארכה של צו ההגבלה כאמור.

(ג) בתום התקופה המרבית, רשאי בית המשפט להורות על הטלת צו הגבלה שיפוטי חדש, אם סבר לאחר שקיבל הערכת מסוכנות מודיעינית נוספת, כי יש בה כדי להצדיק הוצאת הצו.

8. סמכויות משטרת

ישראל

(א) לצורך הבטחת קיום צו ההגבלה השיפוטי יהיו למשטרת ישראל כל הסמכויות הנתונות לה על פי כל דין, ובכלל זה הסמכויות הבאות, ובלבד שקבע אותן בית המשפט במסגרת הצו:

(1) לדרוש מהאדם שנגדו הוצא צו ההגבלה השיפוטי להתייצב בפניה;

(2) לדרוש מהאדם שהוצא שנגדו צו ההגבלה השיפוטי או מבני משפחתו הבגירים למסור לה כל מידע, וכן למסור מידע לבני משפחה אלה;

(3) לדרוש מהאדם שנגדו הוצא צו ההגבלה השיפוטי למסור לה פלט הנמצא בהחזקתו או בשליטתו;

(4) לבקש מכל אדם, הנוגע בדבר, שאינו מי שהוצא נגדו צו ההגבלה השיפוטי, למסור לה ידיעה או מסמך, שיש בהם כדי להבטיח את קיומו של הצו;

(5) לבקש מהמעסיק של האדם שנגדו הוצא צו ההגבלה השיפוטי למסור לה פלט ובכפוף להסכמת המעסיק למסירת הפלט כאמור;

(6) להיכנס ולחפש במקום מגוריו וברכבו של האדם כנגדו הוצא צו ההגבלה השיפוטי בנוכחותו;

(7) לחפש על גופו של האדם שנגדו הוצא צו ההגבלה השיפוטי אם היה יסוד סביר להניח כי על גופו מצויים חפצים או ראיות, המצביעים על הפרת תנאי צו ההגבלה השיפוטי או כי באותו חפץ נעברה או עומדים לעבור עבירה; בסעיף קטן זה, "חיפוש על גופו" – חיפוש על פני גופו של האדם כנגדו הוצא צו ההגבלה השיפוטי, בבגדיו או בכליו, שאינו חיפוש חיצוני או פנימי בהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996⁴;

(8) לחדור לחומר מחשב הנמצא בהחזקתו או בשליטתו של האדם שנגדו הוצא צו ההגבלה השיפוטי ולהפיק פלט; קבלת מידע מתקשורת בין מחשבים אגב חדירה למחשב והפקת פלט לפי סעיף זה, לא תיחשב כהאזנת סתר לפי חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979⁵, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(א) בצו נקבעו המטרות לביצוע הפעולות כאמור בפסקה (8), והתנאים לביצוען, באופן שלא תיפגע פרטיותו או של אדם אחר מעבר לנדרש;

(ב) הפעולות יבוצעו בידי קצין משטרה מוסמך, כהגדרתו בחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979;

(ג) חדירה כאמור תיעשה בנוכחותו של האדם נגדו הוצא צו ההגבלה השיפוטי;

(ד) חדירה כאמור לחומר מחשב במקום עבודתו של האדם שנגדו הוצא צו ההגבלה תיעשה בהסכמת המעסיק;

⁴ ס"ח התשנ"ו, עמ' 136.

⁵ ס"ח התשל"ט, עמ' 118.

(9) לתפוס חפץ כמשמעותו בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [מעצר וחיפוש], התשכ"ט-1969⁶ (בסעיף זה – הפקודה) אם היה יסוד סביר להניח כי באותו חפץ מתבצעת הפרה של הצו; על תפיסת חפץ כאמור יחולו הוראות סעיפים 27, 28 סיפה ו-32 עד 42 לפקודה, בשינויים המחויבים;

(10) לבקש מאדם או למסור לאדם, מידע הנדרש כדי למלא את אחד מתנאי צו ההגבלה השיפוטי או הנוגע לתנאים הקבועים בצו ההגבלה השיפוטי;

(11) כל סמכות אחרת שסבר בית המשפט כי היא נדרשת בנסיבות העניין.

(ב) משטרת ישראל תעשה שימוש בסמכויות הנתונות לה לפי חוק זה במידה הדרושה כדי למלא אחרי תנאי צו ההגבלה השיפוטי, ותוך הגנה מרבית על זכויותיו של האדם שנגדו הוצא צו ההגבלה השיפוטי.

(ג) משטרת ישראל תתעד בכתב ביצוע כל פעולה לפי סעיף זה.

ערעור 9. על החלטה בבקשה בעניין הצו ניתן לערער לבית המשפט העליון בתוך 15 ימים ממועד ההחלטה.

הפרת הצו 10. הפר אדם צו הגבלה שיפוטי שהוצא נגדו, רשאי שוטר לעצור את המפר.

עונשין 11. (א) המפר את צו ההגבלה השיפוטי, לרבות תנאי מהתנאים הקבועים בו, דינו – מאסר ארבע שנים.

(ב) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן (א) לא יפחת עונשו מרבע העונש המרבי, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו; עונש מאסר לפי סעיף קטן זה לא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו על-תנאי.

⁶ דמ"י התשכ"ט, עמ' 284.

- שמירת דינים 12. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות פרק ו' לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003, מהוראות חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979⁷ ומהוראות פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971⁸.
- ביצוע ותקנות 13. השר לביטחון לאומי ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
- דיווח לכנסת 14. השר לביטחון לאומי ידווח לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, אחת לשנה, על כל אלו:
- (1) מספר צווי הגבלה השיפוטיים שהוצאו, והתנאים שנקבעו בהם;
 - (2) העבירות בגין הוצאו הצווים;
 - (3) מספר האנשים שנגדם הוצאו צווים כאמור.
- תוקף 15. חוק זה יעמוד בתוקפו עד ליום י"ב באדר התשפ"ו (1 במרץ 2026).

דבריו הסבר

בשנים האחרונות משטרת ישראל מתמודדת עם עליה משמעותית בפעילות הפשיעה המאורגנת בישראל, בדגש על החברה הערבית, המהווה סכנה ממשית לשלום הציבור וביטחונו ואף עולה בחיי אדם. בחינת סוגיה זו מול גורמי המשטרה העלתה קשיים של המשטרה להתמודדות עם תופעות אלה, באמצעות הכלים הקיימים בידי המשטרה כיום, לפי הדין הפלילי בישראל, וכי קיים צורך חיוני ומידי בגיבוש כלים אפקטיביים נוספים שיועמדו לרשותה לטיפול בפשיעה החמורה זו, ולעצירת הפגיעה בחיי אדם על ידי ארגוני הפשיעה או הפועלים מטעמם.

משכך, מוצע לקבוע כהוראת שעה למשך כשנתיים, כי תינתן סמכות לבית המשפט המחוזי להוצאת צווי הגבלה שיפוטיים, בהתבסס על הערכת מסוכנות מודיעינית (ראיות מנהליות), אשר נערכה על ידי משטרת ישראל, ביחס לאנשים מסוימים, שתובא בפניו לאחר אישור המפקח הכללי של משטרת ישראל או קצין משטרה בכיר שהוסמך לכך על ידי המפקח הכללי של המשטרה.

יצוין כי הגם שמדובר בכלי יוצא דופן בו ננקט צו הגבלה שיפוטי הפוגע בזכויות הפרט, בשל חשש

⁷ ס"ח התשל"ט, עמ' 76.

⁸ דמ"י התשל"א, עמ' 390.

הצופה פני עתיד וזאת בהיעדר ראיות מספיקות במישור הפלילי, על מעשים המיוחסים לו בעבר, למצער, בכל הנוגע להוצאת צווי מניעה שיפוטיים, הדין בישראל הכיר באפשרות שימוש בכלי זה, במקרים מסוימים בהם עלה צורך ייחודי בכך וזאת במסגרת חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 וחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, אשר מסמיכים את בתי המשפט להוציא צווים מניעתיים הצופים פני עתיד.

בדומה למתווה הקיים בחוקים אלו, ונוכח המצב הייחודי המתואר לעיל, לשם מניעת פגיעה בחיי אדם, מוצע לקבוע כהוראת שעה למשך שנתיים כי בית המשפט המחוזי יהיה מוסמך להוצאת צווי הגבלה שיפוטיים, הכול כמפורט לעיל ובכפוף לסייגים הקבועים בהצעת החוק. כך למשל, במסגרת הסייגים שנקבעו בהצעת החוק – משך זמן תחולת צווי ההגבלה השיפוטיים הוגבל לעד חצי שנה (בניגוד למשכי הזמן הארוכים הרבה יותר שנקבעו לכך במסגרת החוקים לעיל), וכן נקבע כי בית המשפט לא יורה על הוצאת צו הגבלה שיפוטי או יקבע תנאים לגביו אם נוכח לדעת כי ניתן להשיג את מטרת הצו באמצעות הדין הפלילי או מגבלה אחרת מבין המנויות בהצעה. בנוסף, הצעת החוק קובעת חובת דיווח אחת לשנה של השר לביטחון לאומי לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, על מספר צווי ההגבלה השיפוטיים שהוצאו, מספר האנשים כנגדם הוצאו צווי ההגבלה השיפוטיים והתנאים שנקבעו בצווי ההגבלה השיפוטיים.

יצוין בהקשר זה כי צווי ההגבלה השיפוטיים שמבוקש להסמיך את בית המשפט בהם בהצעת החוק, מבוססים ברובם הגדול על צווים דומים הקיימים כבר כיום בחוקים האמורים לעיל. לדוגמא, מגבלה על כניסה למקום או נוכחות באזור מסוימים, מגבלה על מקום מגורים או עבודה ועוד.

כמו כן, בדומה להסדרים הקבועים כיום בחוקים המופרטים לעיל, מבקשת הצעת החוק להסדיר בתוכה אף את אלה: אפשרות להוצאת צווי הגבלה שיפוטיים או צווי מעצר שיפוטיים במעמד צד אחד; אפשרות לסטות מדיני הראיות במקרים המתאימים; קביעת סמכויות משטרת ישראל לצורך פיקוח על קיום הצווים וענישה בגין הפרתם; על ענישת מינימום על הפרת צווי ההגבלה בכדי שיהוו כלי מניעת אפקטיבי לשם שמירה על חיי אדם, והכל בנסיבות ובסייגים המפורטים בהצעת החוק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד באדר א' התשפ"ד (04.03.2024)